TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

1. ANTECEDENTES GENERALES

Antecedentes Generales	
Nombre de la adquisición	Material terapéutico monedas, tablero, mozaicos, burbujas
ID Cotización	1057439- 6063-COT26
Descripción de la adquisición	Adquisición de Material terapéutico monedas, tablero, mozaicos, burbujas
Plazo de entrega	3 días
Presupuesto Estimado	$ 170.000
Dirección de despacho	Ruta D43 N°701 (Bodegas) Alto Peñuela Bodega B4, Comuna de Coquimbo.
Multa	Esta adquisición está sujeta a multa según las condiciones estipuladas en el punto N°10 de los presentes términos de referencia

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según especificaciones tecnicas adjuntas en compra agil ID 1057439- 6063-COT26

3. ADJUDICACIÓN

A partir de la cotización recibidas a través de la compra ágil, se adjudicará al proveedor que presenté la oferta económica más favorable y cumpla con las todas las Especificaciones técnicas.

4. ACEPTACIÓN DE TERMINOS Y ORDEN DE COMPRA

El Hospital de La Serena emitirá una orden de compra a través del portal Mercado Público indicando el producto/servicio requerido, cantidades, especificaciones técnicas generales, plazo, condiciones de entrega y adjuntará en la orden de compra los términos de referencia correspondientes.

Una vez que el proveedor realice su oferta se entenderá que el proveedor ha aceptado las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y el contrato será formalizado. El rechazo de la orden de compra de forma unilateral por parte del proveedor una vez cumplido los plazos de entrega ofertados en la cotización, no lo excluye de que se le aplique las multas correspondientes.

Si la orden de compra no es aceptada a través de la plataforma en el plazo de 1 día hábil transcurrido desde su envío al proveedor, el Hospital de La Serena queda facultado para su cancelación de manera unilateral, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde su solicitud.

5. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo y las condiciones de entrega quedarán definidas en la cotización respectiva y/o en las observaciones de la Orden de Compra correspondiente.

El despacho de los productos debe ser enviado exclusivamente a los Bodegas del Hospital de La Serena o lugar establecido en la orden de compra.

El incumplimiento de estas indicaciones quedará sujeto a lo señalado en el punto 10 “Sanciones y Multas”, de estos términos de referencia.

6. TERMINO ANTICIPADO

Serán causales de termino anticipado del convenio (orden de compra) los siguiente casos:

a) Si el producto o la prestación del servicio tiene un atraso de más de 4 días (incluyendo días inhábiles) de lo establecido en la cotización, el Hospital de La Serena, queda facultado para cancelar la orden de compra si así lo estima conveniente, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas para aceptar dicha cancelación.
b) Si el producto o la prestación del servicio luego de solicitada su corrección, tiene un atraso de más de 4 días (incluyendo días inhábiles) de lo establecido en la cotización, el Hospital de La Serena, queda facultado para cancelar la orden de compra si así lo estima conveniente, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 24 horas para aceptar dicha cancelación.

7. FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital de La Serena podrá readjudicar la compra al oferente que siga en orden de prelación (menor oferta económica) de acuerdo con el monto de la cotización y que cumpla con las especificaciones técnicas, dejando sin efecto la adjudicación previa en los siguientes casos:

a) Si la orden de compra no se firma (acepta) en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si se procediese a realizar el termino anticipado según los casos descritos en el punto N°6.

8. DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

a) De la Recepción Conforme

Se considerará como hito de recepción del producto, la recepción por la plataforma interna del Hospital de La Serena (Adhara). No obstante, si existe una diferencia entre la recepción por la plataforma y la recepción física del producto mediante guía de despacho o factura, se considerará este último como el hito de recepción. Este hito determinará los plazos para la aplicación de las multas correspondientes.

b) De la facturación

El proveedor deberá facturar con la siguiente información:

Establecimiento	Rut	Dirección	Ciudad
Hospital de La Serena	61.606.402-9	Balmaceda N°916	La Serena

c) Del pago

Para proceder al pago, el proveedor deberá adjuntar a la factura:

- Factura, acompañada de recepción conforme de los servicios de "El Hospital".
- Orden de compra.
- La orden de compra deberá ser aceptada por proveedor a través del portal **www.mercadopublico.cl**, siendo este estado de "aceptada" condicionante para trámite final de pago.
- Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado "folio" con el número de orden de compra respectivo.
- Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML y factura electrónica a alfonso.venegas@redsalud.gob.cl, joana.rivera@redsalud.gob.cl, alexa.monroy.b@redsalud.gob.cl, javier.toro@redsalud.gob.cl, carlos.rojasg@redsalud.gob.cl .
- El pago será centralizado, tramitado y pagado por Tesorería General De La República.

Se considerará la Ley N° 21.796, de presupuestos del sector público para el año 2026 y lo dispuesto en el artículo N°133 del decreto N°661 de 2024, que establece pago a treinta días.

9. GARANTÍA DE LOS BIENES/SERVICIOS

La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley 19.496, que "Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores", entendiéndose que "El Hospital" tiene la condición de consumidor o usuario y el periodo de garantía será mínimo de 3 meses. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten.

Los bienes adjudicados, así como los bienes eventualmente provistos en virtud de la cotización, deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva.

10. SANCIONES Y MULTAS PARA CONVENIOS POR COMPRA AGÍL

Según la documentación dispuesta en el Módulo Compra Ágil: "Multa, Sanciones y procedimiento". Si el proveedor no entrega dentro del plazo estipulado los productos o prestación de los servicios objeto de la presente cotización; si es con defectos de cualquier naturaleza; o bien, la incapacidad de resolver operativamente los requerimientos técnicos, obligará al proveedor a pagar una multa por incumplimientos, de conformidad al detalle de la siguiente tabla calculada sobre el valor total de la respectiva orden de compra.

	Hecho	Multas (conjunta o alternativamente, de acuerdo con el caso en particular)
a)	Atraso en la entrega de la totalidad de los productos o servicios especificados, y comprometidos según cotización entregada por el proveedor y/o coordinado con referente técnico/ejecutivo de compra	1% diario con tope de 20% del valor total neto de la orden de compra
b)	Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas y ofertadas en cotización del proveedor.	5% del valor total neto de la orden de compra
c)	Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección.	1% diario con tope de 20% del valor total neto de la orden de compra

a) Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: el Hospital de La Serena, está facultado para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total neto de la contratación por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: el Hospital de La Serena, está facultado para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total neto de la contratación. El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

c) Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: el Hospital de La Serena está facultado para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total neto de la contratación por cada día de atraso, con un tope de 20 días.

La aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total neto de la contratación, cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

Los pagos de multas deberán efectuarse dentro de los diez (10) días corridos siguientes de requerido su cobro por "El Hospital"; en caso de no efectuarse el pago, no se dará recepción conforme a la factura correspondiente hasta que la situación sea subsanada.

El proveedor podrá presentar sus descargos respecto a las notificaciones, para su evaluación. Este "Hospital" se regirá estrictamente por los términos de referencia.

11. Aplicación de las multas:

Corresponderá a la Unidad de Abastecimiento de "El Hospital" proponer la sanción a aplicar de acuerdo a lo informado por el referente técnico o el(la) ejecutivo(a) de compra. Se establecerá como hito de inicio del procedimiento de multa, el correo electrónico que informa y detalla el incumplimiento observado.

En el caso de que se proceda la aplicación de multa, esta será notificada mediante el correo electrónico registrado por el proveedor en el sistema de información, ante la cual el proveedor deberá responder por el mismo medio.

Es responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.

La no recepción del correo electrónico por razones no imputables a "El Hospital", serán de responsabilidad exclusiva del proveedor.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionarlo responsable, éste le notificará al proveedor por correo electrónico indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar desde de la notificación por correo electrónico de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre procedimiento administrativo la proposición de aplicación de sanción al proveedor.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma por el mismo medio en que fue notificado, la entidad tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, notificándose al adjudicatario por correo electrónico. Por otro lado, si el proveedor una vez vencido no presentase sus descargos, este Hospital dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa, notificándose al adjudicatario de igual manera.

<u>Procedimiento de impugnación</u>

El adjudicatario dispondrá de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que confirma la multa por correo electrónico, para presentar Recurso de Reposición fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes.

El jefe superior de este Hospital resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente los recursos interpuestos por el contratista y siempre que en este se confirme esa medida, lo cual se determinará, mediante resolución o acto administrativo, notificándose al adjudicatario por correo electrónico. No obstante, el inciso tercero del articulo N°137 del reglamento N°661 de 2024, establece en contra de la resolución que se pronuncie sobre los descargos, que el proveedor afectado podrá interponer los recursos que establezca la Ley,

Los descargos en todas las etapas del proceso de aplicación de multa deberán enviarse por correo electrónico. Los que deberán ser dirigidos a la dirección de "El Hospital", a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. El documento donde conste los descargos deberá indicar expresamente como referencia el número de documento de "El Hospital" que informa la proposición de sanción.

Procedimiento de Ejecución de la Sanción

El plazo para efectuar el pago de las multas aplicadas se contará desde la notificación del acto administrativo resolutivo, "El Hospital" podrá cobrar de acuerdo al siguiente sistema:

a) El proveedor deberá realizar el pago directamente en caja de "El Hospital" con efectivo, vale vista o depositar en la cuenta corriente de "El Hospital" el monto correspondiente, en el plazo máximo de diez días (10) corridos contados desde la notificación de la sanción. Deberá enviar copia de comprobante de pago a los Jefe de Finanzas (manuel.acuna.rojas@redsalud.gob.cl) y de Contabilidad (javier.toro@redsalud.gob.cl) de "El Hospital", el cual remitirá un reporte del pago asociado a la sanción aplicada a la Unidad de Gestión de Convenio al correo rodrigo.mondacar@redsalud.gob.cl.

   Datos bancarios del Hospital de La Serena:
   - Banco: Banco Estado
   - Nombre del titular: Hospital de La Serena
   - RUT: 61.606.402-9
   - Número de cuenta corriente: 12509100398
   - Correos: manuel.acuna.rojas@redsalud.gob.cl y javier.toro@redsalud.gob.cl

b) De no pagarse en la forma estipulada en el punto precedente, el monto de las multas será rebajado del próximo estado de pago que se le deba efectuar al proveedor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las

partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.